

주의 요구

1. 제 목 : 압류재산 감정평가 보수 지급 기한 미준수
2. 소관부점 : 경기지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

경기지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제11호에 따라 정부 위탁업무 중 국세, 지방세 및 그 밖에 체납압류재산 매각대행업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「압류재산 매각대행업무요강」 제25조 제1항에 따르면 관서의 장이 압류재산의 공매예정가격을 제시하지 아니한 경우에는 공매예정가격의 결정을 위하여 감정인에게 공매대상 재산의 평가를 의뢰할 수 있고, 부동산을 평가하는 경우에는 「감정인 운영요강」에 따른 지정감정평가법인등에게 의뢰하도록 되어 있다.

한편, 「감정인 운영요강」의 [별지 제1호 서식] ‘(압류·국유재산) 지정감정평가법인등 위촉 및 감정평가위임계약서’ (이하 “감정평가 계약서”라고 한다) 제9조 제5항에 따르면 공사는 지정감정평가법인등으로부터 감정평가서를 송부 받은 경우 14일 이내에 감정평가서의 이상유무를

검사하여야 하며, 검사를 완료한 후에는 5일 이내에 감정평가 보수를 지급하되, 5일을 초과하지 않는 범위에서 지급기한을 연장할 수 있도록 되어 있다.

따라서, 특별한 사유 없이 지정감정평가법인등에게 감정평가 보수를 지연 지급하여 지정감정평가법인등과의 업무 신뢰도를 훼손하지 않도록 감정평가 보수 지급 기한(최장 24일)을 철저히 준수하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 경기지역본부 소관 압류재산 감정평가 보수 지급 실태를 점검한 결과

2020. 3. 16. ◇◇◇세무서로부터 수입한 채납자 △△△의 압류재산 (XXXX-XXXXX-XXX) ‘경기도 ○○시 ○○○면 ■■■리 XXX-XX’의 경우 2023. 4. 17. ■■감정평가사사무소로부터 감정평가서를 송부 받고 136일이 지난 2023. 8. 31. 감정평가 보수(568천 원)를 지급하는 등

[표 6] 및 [별지 3] “압류재산 감정평가 보수 지급 지연 명세”와 같이 총 175건(감정평가 보수 총 합계액: 104,848천 원)이 감정평가서를 송부 받은 날로부터 25일이 경과한 후에 지급된 것으로 확인되었다.

[표 6] 압류재산 감정평가 보수 지급 지연 현황

(단위: 건, 천 원)

구분	지연일수*(평균 35일 소요)				
	합 계	1~10일	11~30일	31~50일	51일~

“기재 생략”

* 감정평가서를 송부 받은 날로부터 25일째 되는 날을 1일로 계산

[소관부정 의견] 경기지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 감정평가 보수 지급 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

경기지역본부 본부장은 감정평가 계약서에서 정한 기한 내에 압류 재산 감정평가 보수가 지급될 수 있도록 관련 업무를 철저히 하며 앞으로 같은 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)